

1500439-90.2021.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... ré foi preso em razão da prática de tráfico de drogas. A acusada, então, fez uma confusão e acabou derrubando uma porção de cocaína. Além disso, feita busca pessoal, mais duas porções foram localizadas com ela, uma de maconha e uma de cocaína. Na ocasião, a ré afirmou que a droga era para uso pessoal.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Diego Augusto Moraes, policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av John Kennedy, 355, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500439-90.2021.8.26.0586 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500439-90.2021.8.26.0586

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3038465/2021 - DEL.POL.SÃO ROQUE,
17821704 - DEL.POL.SÃO ROQUE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ANDRESSA DA CRUZ SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de constatação preliminar (fls. 11/12), laudo pericial definitivo (fls. 25/28) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Em audiência, a testemunha Felipe Marin Farias, policial militar, afirmou que, no dia dos fatos, o marido da ré foi preso em razão da prática de tráfico de drogas. A acusada, então, fez uma confusão e acabou derrubando uma porção de cocaína. Além disso, feita busca pessoal, mais duas porções foram localizadas com ela, uma de maconha e uma de cocaína. Na ocasião, a ré afirmou que a droga era para uso

pessoal.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Diego Augusto Moraes, policial militar. Analisadas as provas constantes nos autos, não há dúvidas de que, de fato, a ré portava drogas destinadas ao seu consumo pessoal, consumando-se o delito tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas.

As testemunhas policiais militares foram unâimes em afirmar que Andressa trazia consigo duas porções de cocaína e uma porção de maconha, destinadas ao seu consumo. Anote-se que não verifico razões para que os agentes públicos intencionassem prejudicar a ré, imputando a ela a prática do delito injustamente.

Outrossim, na fase policial, Andressa confessou que é usuária de drogas e trazia o entorpecente para consumo pessoal (fls. 01).

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Analisando a folha de antecedentes da ré, verifica-se que esta é primária e não possui maus antecedentes (fls. 16/17).

Por outro lado, a acusada foi beneficiada com a transação penal, sendo-lhe aplicada a pena de advertência sobre os efeitos da droga (fls. 53/54), contudo, descumpriu a condição que lhe foi imposta.

Feitas essas considerações, mostra-se adequada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 mês.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR a ré ANDRESSA DA CRUZ SANTOS, qualificada nos autos, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 mês.

Isento de custas, por se tratar de ação penal versando sobre crime de menor potencial ofensivo (art. 4º, §9º, Lei Estadual nº 11.608/03).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei.

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Sao Roque, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA